**[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서**

**[별첨4]**

# 개인정보의 처리와 보호에 관한 합의서 (제3자 제공)

본 합의서는 '본 계약'(본 합의서가 부속되는 원 계약)과 관련하여 '네이버 주식회사(이하, '네이버')'와 '파트너사'가 업무상 제공 · 공유한 고객 또는 임직원의 '개인정보'를 보호하기 위하여 준수하여야 할 개인정보보호에 관한 세부 사항을 규정하고 있습니다.

**제1조 (정 의)**

본 합의서에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같으며, 정의되지 않은 용어는 관련 법령 또는 사회적 통념에 따릅니다.

1. 개인정보: 살아있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보
   가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
   나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
   다. 가목 또는 나목을 제2호에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용 · 결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보("가명정보"라 한다)
2. 정보주체: 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람
3. 가명처리: 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것
4. 처리: 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위
5. 개인정보처리시스템: 데이터베이스시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 시스템
6. 전자문서: 네트워크를 통해 전달되거나 USB, CD-ROM 등을 통해 전달되는 모든 전자적 형태의 문서 (예: 엑셀파일, 워드파일, DB, 일반 로우 데이터 파일 등)
7. 인력: 정규직, 비정규직, 제3자 아웃소싱, 기타 용역 인력 등 '파트너사'의 사업장에서 업무와 연관된 직무를 수행하는 모든 자

**제2조 (개인정보 제공의 범위 및 목적)**

① 본 합의서에 따라 '네이버'가 '파트너사'에 제공하거나 업무상 공유하는 '개인정보' 제공목적, 제공 항목, 제공받는 자의 보유기간은 다음과 같습니다.

| | |
|---|---|
| **개인정보를 제공하는 자** | 네이버 주식회사 |
| **개인정보를 제공받는 자** | 본 계약에 따른 광고파트너사 |
| **개인정보 제공목적** | 본 계약 및 광고주와의 계약에 따른 "네이버" 광고 관련 업무 |
| **제공하는 개인정보 항목** | - "네이버" 광고계정 ID |
| **개인정보를 제공받는 자의** | 서비스 제공기간 (파트너사 변경 혹은 광고주가 해당 서비스 해지 시 |

## [첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

| 보유기간 | 파기) |
|---|---|

② ‘네이버’는 제1항에 명시된 개인정보 제공 시 개인정보보호법 등 관련 법령에 따른 의무사항을 준수하여야 합니다.

③ ‘파트너사’는 제1항에 명시된 제공 목적, 제공 항목 및 보유기간에 한하여 개인정보를 처리하여야 하며, 해당 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공해서는 안됩니다.

④ 본 합의서는 전자문서, 서면 등 형식을 불문하고 ‘본 계약’ 따라 ‘개인정보’를 처리하는 ‘파트너사’의 모든 정보처리시스템, 전자문서, ‘인력’ 등에 대해 적용됩니다.

**제3조 (개인정보취급자의 제한)**

‘파트너사’는 ‘개인정보’ 처리 ‘인력’을 최소한으로 제한해야 하며, 필요한 경우 ‘개인정보’에 대한 접근권한을 업무별, 직급별로 차등 부여합니다.

**제4조 (개인정보의 안전성 확보 조치)**

① ‘파트너사’는 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 등 개인정보 관련 법령에 따라 '개인정보'를 보호 및 관리하여야 합니다.

② ‘파트너사’는 ‘개인정보’가 분실 · 도난 · 유출 · 위조 · 변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적 · 관리적 및 물리적 조치를 하여야 합니다.

**제5조 (개인정보 파기)**

① ‘파트너사’는 다음 각호의 경우, ‘개인정보’(임의로 백업 받은 경우 포함)를 즉시 파기 • 삭제해야 합니다. 다만 법령상 ‘개인정보’를 보유할 필요가 있는 경우 필요한 최소한의 범위 내에서 해당 ‘개인정보’를 보유할 수 있습니다.

1. ‘개인정보’의 제공 • 이용목적을 달성한 경우
2. 해당 ‘개인정보’의 정해진 보유기간이 만료된 경우 또는 법령상의 보관기간이 만료된 경우
3. 정보주체의 개인정보 제공 동의 철회 요청이 있는 경우

② ‘파트너사’는 제1항에 따라 ‘개인정보’를 파기할 때에는 다음과 같이 복구 또는 재생되지 아니하도록 다음 각 호 중 어느 하나의 방법으로 파기하여야 합니다.

1. 완전파괴(소각·파쇄 등)
2. 전용 소자장비를 이용하여 삭제
3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

③ ‘파트너사’가 제2항의 방법으로 파기하는 것이 어려울 때에는 다음 각 호의 조치를 취해야합니다.

1. 전자적 파일 형태인 경우: 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
2. 제1호 이외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우: 해당 부분을 마스킹, 천공 등으로 삭제
3. 로그인 인증모듈 및 로그인 API 이용코드 - 복구 및 재사용이 불가능하도록 삭제

**제6조 (손해배상 등)**

‘파트너사’가 본 합의서 및 관련 법령을 위반하여 '네이버'에게 손해가 발생하거나 그러한 위험이 발생한 경우 ‘파트너사’는 ‘파트너사’의 비용으로 '네이버'를 면책 · 방어하고 그 손해를 배상합니다. 이 경우 '파트너사가'가

고의, 과실이 없음을 입증하지 아니하면 손해배상책임을 면할 수 없습니다.

**제7조 (계약의 해지)**

① ‘네이버’와 ‘파트너사’는 계약 상대방이 합의서 또는 법령을 위반한 경우 기간을 정하여 개선조치 및 재발방지 대책의 이행을 요구하고 상대방이 그 기간 내에 해당 조치를 이행하지 않은 경우 '본 계약'을 해지할 수 있습니다

② ‘네이버’ 또는 ‘파트너사’의 고의 또는 과실로 ‘개인정보’의 분실 · 도난 · 유출이 발생한 경우 그 상대방은 제1항의 규정에도 불구하고 즉시 ‘본 계약’을 해지할 수 있습니다.

③ 본 조항에 따른 계약 해지의 효력은 ‘네이버’ 또는 ‘파트너사’가 해지통지서에 기재한 효력발생일에 발생합니다.

④ 본 조항에 따른 계약 해지는 제6조에 따른 손해배상 청구에 영향을 미치지 않습니다.

**제8조 (기타)**

① 본 합의서는 ‘본 계약’이 기간의 만료, 해지 등의 사유로 종료된 경우에도 본 합의서의 목적을 달성하기 위한 범위 내에서 유효합니다.

② ‘개인정보’의 처리와 보호 등에 관하여 본 합의서와 ‘본 계약’의 내용이 상충하는 경우에는 본 합의서가 우선하여 적용됩니다.